Interest Ecclesiae

Pius IX · 1876-01-28 · Latin

Sanctissimi D. N. Pii Papae IX Breve, quo declaratur Ecclesiam S. Andreae in civitate Suolaci fuisse et esse Ecclesiam Cathe- dralem. P I U S P P . IX. AD PERPETUAM RET MEMORIAM.

Interest Ecclesiae germina praecidere quaestionum, e a r u m maxime, quae in divini cultus d e t r i m e n t u m ver- gant, ac inter Clerum discordiam pariant. Cum itaque dilectus Filius Noster R a p h a e l titulo Sanctae Crucis in Hierusalem Sanctae R o m a n a e Ecclesiae Presbyter Cardi- nalis Monaco, ac Clerus populusque Abbatiae Sublacen- sis, q u a m Nobis regendam assumpsimus et reservavimus Litteris datis decimo tertio Kalendas Aprilis anni Do- mini 1872, cuiusque administrationem commisimus prae- fato Filio Nostro Raphaeli Monaco, postulaverit definiri, seu potius declarari an revera Insignis Ecclesia Sancti A n d r e a e in principe Civitatis loco sita, ac insigne eius- dem Capitulum, u t i Ecclesiae Cathedralis Nullius Dioe- cesis Sublacensis haberi debeant, ac de facto retineri pro quovis iuris effectu; Nos huiusmodi postulationibus in- clinati, re m a t u r e perpensa, a n i m a d v e r t i m u s , quod etsi Ecclesia Sanctae Scholasticae a Civitate pro duo fere mil- liaria dissita, q u a m d a m praeseferat honoris praeeminen- t i a m uti vetus Abbatis regularis sedes, et q u a m v i s Ab- bates commendatarii p r i v a t a m q u a m d a m possessionem in ea capere consueverint, et sive in publicis actis, sive etiam in Litteris Apostolicis Abbates n u n c u p e n t u r Sanctorum Benedicti et Scholasticae ad conservandam primaevae erectionis Abbatiae memoriam, praerogativae tamen, qualitates, et requisita, quae propius Ecclesiae Cathedrali seu loco Cathedralis constitutae conveniunt, favore Ecclesiae praefatae Sancti Andreae, eiusque insignis Capituli plene confluunt, ac demonstrantur. Enim-

vero id p r i m u m occurrit a fel. me. Urbano V I I I Praede- cessore Nostro A b b a t i a m saecularem i a m a Leone P P . X pariter Praedecessore Nostro s e p a r a t a m et distinctam a regulari, recognitam fuisse vere Nullius Dioecesis iurisdi- ctione quasi Episcopali Abbatibus Commendatariis attri- buta; indeque iam ab eo tempore eosdem Abbates Com- mendatarios in eadem Sancti Andreae Ecclesia p r o p r i a m quasi Episcopalem C a t h e d r a m fixam statuisse et iugiter retinuisse ac retinere, et Vicarios Generales pariter pro- p r i a m in Choro sedem, et stallum inibi habere coepisse. Constat pariter in ea Abbates Commendatarios noviter deputatos, de universa Abbatia solemnem semper pos- sessionem nactos fuisse, praestito formiter a Capitulo et Clero obedientiae obsequio, ac functiones omnes Episco- pales cum universi Capituli, et Cleri adsistentia, constan- ter absque ulla intermissione explevisse ; cuiusmodi praesertim sunt sacrae Ordinationes, ac Sacramenti Confirmationis ministratio, Sacri Olei benedictio, quod in ipsa Ecclesia asservatur, atque ab ea cunctis t a m saecularibus, q u a m regularibus Ecclesiis distribuitur, ac d e m u m pastoralis Visitationis solemnis aperitio. Accedit quod publicae omnes supplicationes et generales processiones, queis interest Clerus t a m saecularis q u a m regularis, or- dinatae a Capitulo praefatae Ecclesiae ab ea i n c h o a n t e * et ad eam t e r m i n a n t u r ; quod ab eadem in Sabato Maioris hebdomadae c a m p a n a r u m pulsatio initium ducat, et du- cere debeat ex decreto sacrae Visitationis anni Do- mini 1744 ac quod eidem a d n e x u m prostet Clericorum Seminarium, qui in divinis officiis inibi explendis iugiter interesse tenentur, et quod in eiusdem templi Sacrario A b b a t u m C o m m e n d a t a r i o r u m Stegmata ac effigies per non i n t e r r u p t a m seriem dispositae asservantur, quae a quovis vix electo Abbate Commendatario ed eam, mi- nime vero ad alias Ecclesias t r a n s m i t t i consueverunt. Compertum denique pariter est Capitulum, et Canonicos

m e m o r a t a e Ecclesiae ceu Senatum Abbatis Commenda- tarii perpetuo se gessisse ea omnia praestando, quae Ca- thedralis Canonici praestare debent ac solent, scilicet ne- d u m praedictis, sed et aliis quibuscumque Pontificalibus functionibus per Abbates Commendatarios absolutis ex- clusive et formiter adsistendo, sive officium E x a m i n a t o - r u m pro Synodalium et D e p u t a t o r u m Seminarii explendo, sive in gravioribus negotiis consilium, et operam exhibendo, sive consensum formiter et capitulariter praebendo, quoties in electione E x a m i n a t o r u m pro Synoda- lium, vel in bonorum Ecclesiae alienationibus, vel in aliis similibus Capituli consensus a Sancta Sede fuerit requi- situs. His igitur ac caeteris, quae perpendenda erant, per- pensis ac inspectis definimus ac declaramus Ecclesiam Sancti A n d r e a e in Civitate Sublaci, fuisse et esse Eccle- siam Cathedralem, seu loco Cathedralis Cardinalis Ab- batis Commendatarii Nullius Dioecesis Sublacensis, et q u a t e n u s opus sit eam Cathedralem ponimus et consti- tuimus, et u t i talem ab omnibus h a b e n d a m esse praeci- p i m u s . Adeoque Capitulum eiusdem Ecclesiae fuisse pa- riter et esse Capitulum Ecclesiae Cathedralis, seu loco Cathedralis, cui proinde omnia iura competunt, quae de iure vel consuetudine Capitulis Ecclesiarum Cathedralium, vel loco Cathedralium t r i b u t a noscuntur. P e r h a n c a u t e m Nostrae Constitutionis p a g i n a m non i n t e n d i m u s aliquid i m m u t a r e quoad t i t u l u m Abbatis Commendatarii Nullius Dioecesis Sublacensis, qui et in futurum vocabi- t u r Abbas C o m

m e n d a t a r i u s Sanctorum Benedicti et Scho- lasticae Nullius Dioecesis Sublacensis, ad p e r e n n a n d a m m e m o r i a m primaevae erectionis Abbatiae; nec pariter i n t e n d i m u s ullum inferre praeiudicium iuribus honorifi- cis, vel aliis h u i u s m o d i eorumdem Monasteriorum, quae sicut antea illaesa manere volumus. Nobis denique et Successoribus Nostris, Abbatiali Sede vacante, electionem seu n o m i n a t i o n e m reservamus Vicarii Capitularis, Vi-

carii Apostolici n u n c u p a n d a prout anteacto tempore ex speciali dispositione iugiter observatum fuit. Decernen- tes h a s Litteras Nostras firmas, validas et efficaces sem- per existere ac fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere, atque illis ad quos spectat, et pro tem- pore q u a n d o c u m q u e spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscum- que iudices, ordinarios et delegatos, etiam c a u s a r u m P a - latii Apostolici Auditores, et Sanctae Ecclesiae R o m a n a e Cardinales, etiam de latere Lagatos, vicedelegatos, San- ctaeque Sedis Nuntios, sublata eis et eorum cuilibet qua- vis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctori- tate, iudicari, et definiri debere, ac i r r i t u m et inane, si secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus qua- tenus opus sit Nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, ac felicis recordationis Be- nedicti P P . XIV Praedecessoris Nostri super divisione m a t e r i a r u m aliisque Apostolicis ac in universalibus pro- vincialibusque et Synodalibus Conciliis editis generali- bus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, aliisque, licet speciali atque individua mentione ac dero- gatione dignis in c o n t r a r i u m facientibus quibuscumque. D a t u m Romae apud S a n c t u m P e t r u m sub A n n u l o Piscatoris die 28 ianuarii 1876. Pontificatus Nostri anno trigesimo.

F. Card. ASQUINITJS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 9 (1876), printed pages 235–238. Whole act from source-supported heading through dating/signature; historical source notes within bounds retained. OCR is not facsimile collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.